

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 149 del 07/04/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 83 del 07/04/2022

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per la ricerca di uno o più soggetti facilitatori territoriali che supportino il Comune di Squillace nella creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) per autoconsumo collettivo di cui all'art. 42 bis della Legge n° 8/2020. Approvazione Avviso e relativi allegati.

LOTTO CIG:

IMPEGNO:

Cap.

– Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 03/03/2022 l'Amministrazione Comunale ha inteso promuovere, una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l'interesse delle utenze private e pubbliche per creare una Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R.", favorendo, così, la costruzione di un'infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva Europea 944/2019;
- con la suddetta delibera è stato dato indirizzo al Settore Tecnico per predisporre apposita manifestazione di interesse finalizzata ad individuare uno o più soggetti facilitatori e derogatori di servizi per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili di Squillace "CER Squillace", che svolgano le funzioni di produttore e proprietario degli impianti delle comunità energetiche (profilobase) oppure che erogino servizi di gestione delle comunità energetiche i cui impianti siano di proprietà dell'Ente e/o degli utenti appartenenti alle "C.E.R. Squillace" (profiloattivo), nonché di tutti gli adempimenti conseguenti necessari alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili "CER Squillace", ovvero redigere la bozza dello Statuto ed il Regolamento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore;

Considerato che al fine di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per l'implementazione delle c.d. "comunità energetiche rinnovabili" (di seguito: "C.E.R.") quali nuovi soggetti giuridici riconosciuti dalla vigente normativa nazionale di incentivazione e promozione dell'autoconsumo energetico, già incluso fra gli obiettivi della Direttiva Europea 2018/2001, in fase di recepimento, occorre individuare un soggetto FACILITATORE in grado supportare l'Ente alla creazione della suddetta C.E.R. e che sia in grado di realizzare uno studio di fattibilità che individui, ai sensi della delibera 318/2020/R/eel di ARERA, i cittadini, le P.M.I. e gli enti pubblici che andranno a formare i diversi cluster, nonché contribuire tecnicamente alle altre fasi indispensabili per la C.E.R. (Assistenza ai cittadini, PMI e associazioni per la partecipazione attiva alla comunità energetica, alle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali, nazionali, comunitari, nell'energy management: contratti di fornitura di energia elettrica a prezzi più bassi e prodotta da FER, nonché altre azioni di efficienza e riqualificazione energetica che aiutino a ridurre i consumi degli associati e la classe energetica degli edifici);

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad un'indagine esplorativa tramite manifestazione di interesse per l'acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, senza alcuna forma di corrispettivo, finalizzata alla ricerca di soggetti (FACILITATORE) in grado di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per la costituzione di nuovi soggetti giuridici (C.E.R.) cui parteciperà anche l'Ente nelle forme consentite e ritenute idonee dalla normativa e dall'emergente disciplina regolamentare dell'Authority di Mercato (ARERA), per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabili per la produzione di energia elettrica da dedicare all'autoconsumo energetico collettivo inteso come strategia che permette ad un gruppo di soggetti di consumare, immagazzinare e cedere alla rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, conseguendo in tal modo economie sui propri costi di approvvigionamento;

Considerato altresì, per le motivazioni su espresse di dover procedere all'approvazione di un Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ed il fac-simile modello di domanda "A", allegati costituenti parti integranti della presente determinazione;

Dato atto, al fine di dare adeguata pubblicità alla suddetta manifestazione, di pubblicare un Avviso pubblico sul sito istituzionale, contenenti le principali informazioni in relazione alla stessa nonché il fac-simile modello di domanda "A" per eventuali candidature;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto**, che le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, ed il relativo modello di domanda, finalizzato all'acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, senza alcuna forma di corrispettivo, per la ricerca di soggetti (FACILITATORE) in grado di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per la costituzione di nuovi soggetti giuridici (CER) cui parteciperà anche l'Ente nelle forme consentite e ritenute idonee dalla normativa e dalla emergente disciplina regolamentare dell'Authority di Mercato (ARERA), per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabili per la produzione di energia elettrica da dedicare all'autoconsumo energetico collettivo inteso come strategia che permette a un gruppo di soggetti di consumare, immagazzinare e cedere alla rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, conseguendo in tal modo economie sui propri costi di approvvigionamento;
3. **di dare atto** che i soggetti interessati alla manifestazione dovranno presentare la propria candidatura unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell'Avviso pubblico;
4. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento non implica alcuna previsione contabile in quanto non è prevista alcuna forma di corrispettivo come sopra stabilito;
5. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso e che lo stesso curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
6. **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché sul sito istituzione del Comune di Squillace, alla sezione "Avvisi".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

